



ACORDO COMERCIAL

SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA

Comprador : **JOÃO BATISTA FIGUEIREDO**

ANEXO 1

1. Cadastro Fornecedor

Fornecedor : **BRINOX METALÚRGICA S.A.**

CNPJ : 92.038.108/0001-91

INSC EST: 029/0166543

Endereço : Rodovia RSC 453, KM 80 , Nº 32503

Bairro: NOSSA SENHORA DA SAÚDE

Cidade : CAXIAS DO SUL
95.032-898

UF : RS

CEP :

DDD/Fone : (54) 4009 7000

Fax : (54) 4009 7000

E-mail :

getulio.baseggio@grupobrinox.com.br

Telefone (Escritório) : (54) 4009 7000

Telefone (Gerente) : (54)

999539927

Telefone (Vendedor) : (54) 999539927

Financeiro: Josiane Bochi

Telefone: (54) 4009 7000

E-mail:

josiane.bochi@grupobrinox.com.br

2. Produtos Comercializados

Fazem parte deste acordo, todos os produtos comercializados pela compradora.

Obs.: Caso exista produto que não faz parte deste contrato, deverá ser listado neste anexo.

3. Condições de Pagamento

Prazo de Pagamento: 45 dias

Forma de Pagamento : BOLETO BANCÁRIO

Frete: (X) CIF - COM PEDIDO MÍNIMO DE R\$ 1.200,00

() FOB

Obs: As cobranças bancárias (Boletos), não poderão ser superior a R\$ 50.000,00. Caso a NF de venda for superior a este valor o fornecedor deverá emitir dois boletos bancários, com o mesmo vencimento.

4. Acordo Comercial

4.1 - Bônus referente às compras: (3,00%) Percentual desconto sobre valor total da Nota Fiscal.

4.2 - Bônus referente período do aniversário da Rede: (N/A) Percentual desconto sobre valor total da Nota Fiscal

4.3 - Bônus Inauguração de novas lojas: (N/A) percentual sobre compras;

Forma de Pagamento:

(X) PAGAMENTO EM PRODUTOS - BONIFICAÇÃO (Fornecedor não poderá dar desconto em Nota Fiscal)

ACORDO DE FORNECIMENTO

Pelo presente instrumento particular, **SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA.**, estabelecido na rua General Canabarro nº 2903 – centro, Uruguaiana/RS, inscrita no CNPJ sob o nº 00.610.350/0003-31, denominada **COMPRADORA** e **METALÚRGICA BRINOX S.A.**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 92.038.108/0001-91, na cidade Caxias do Sul/RS, nominado **FORNECEDOR**, celebram o presente **ACORDO COMERCIAL**, mediante as cláusulas abaixo descritas e as condições comerciais expostas no **ANEXO 1**, fazendo parte integrante do presente.

1. DO OBJETO :

1.1 – A **COMPRADORA** adquire do presente instrumento, os produtos comercializados pelo **FORNECEDOR** de acordo com o pedido e as condições constantes no **ANEXO 1**.

2. PRAZO DESTE CONTRATO :

2.1 – O **ACORDO COMERCIAL** entra em vigor na data da assinatura, e tem vigência pelo período de 12 (doze) meses. Será automaticamente prorrogado por prazo indeterminado, não havendo renúncia ou rescisão ao fim do período contratual.

3. DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO :

3.1 – As partes estabelecem que o preço, as condições de pagamento e demais características comerciais estão previstas no **ANEXO 1**, parte integrante deste contrato;

3.2 – É vedada a transferência do referido crédito a terceiros.

3.3 – Todo e qualquer documento relativo a cobrança deverá ser encaminhado à **COMPRADORA**, na rua General Canabarro nº 2903, em Uruguaiana – RS, CEP 97.510-220, no prazo mínimo de 15 (quinze) dias úteis antes do seu vencimento, ou através seguinte email: contasapagar@baklizi.com.br;

4. CLAUSULAS GERAIS :

4.1 – A Ordem de Compra é o instrumento que estabelece o acerto entre **COMPRADORA** e **FORNECEDOR** em relação a todos os produtos negociados, não podendo haver qualquer espécie de alteração sem que as partes estejam previamente acordadas. Caso contrário, os produtos poderão ser devolvidos, a critério da **COMPRADORA**;

4.2 – O recebimento das mercadorias pela **COMPRADORA** fica condicionado ao fiel cumprimento pelo **FORNECEDOR** de todos os termos e condições ajustados no **ANEXO 1**, bem como na Ordem de Compra. Havendo alguma divergência, fica reservado à **COMPRADORA** a rejeição do recebimento das mercadorias.

4.2.1 – Caso o fornecedor deixe de cumprir quaisquer compromissos financeiros ajustados no presente Acordo Comercial, ficará obrigado a liquidar o débito devidamente corrigido e acrescido de juros de mora.

4.3 – Fica estipulado que toda a responsabilidade devida por danos causados a terceiros ou pessoas diretamente vinculadas ao transporte ou quaisquer

Atualização da Tabela: Fornecedor deverá comunicar com antecedência de 15 dias, qualquer alteração de preços.

Observações :

1. Pagamentos em produtos: deverá ser com Nota fiscal específica de bonificação, relatando a que se refere o pagamento.

5. Política de Devolução e Troca de Mercadorias Avarias

Opção 1 : () DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL;

Opção 2 : (X) TROCA FISICA DE PRODUTO

5.1 Formas de pagamentos

() Boletão Bancário

(X) Bonificação

6. Contratação de Promotores

Numero de promotores : N/A

7. TORNA-SE OBRIGATÓRIO A COLOCAÇÃO DO Nº DE PEDIDO NO CORPO DA NOTA FISCAL DEVENDO A MESMA REFLETIR FIELMENTE AS CONDIÇÕES DA ORDEM DE COMPRA.

8. Descarga Depósito Central:

Será cobrada conforme política da empresa, a(s) descarga(s) dos caminhões nas entregas no depósito central. A Rede realiza compras de forma centralizada, que por sua vez, faz a distribuição para todas as lojas da empresa. Será emitida Nota Fiscal para que cada fornecedor possa realizar os devidos pagamentos.

9. Saldos de Débitos

Caso a contratada tenha débitos ou saldo de débitos junto à contratante, o montante devido poderá ser deduzido das duplicatas a pagar. A contratada deverá providenciar a autorização junto à rede bancária ou, ainda, efetuar o pagamento via depósito em conta corrente diretamente na tesouraria da matriz.

H.

A

4.4 – O FORNECEDOR se compromete a substituir, também, os produtos avariados decorrentes de manuseio de clientes, exposição, data de validade vencida, dentre outros.

4.5 – Todo o apoio logístico (promotor, código, EAN, EDI, etc.) do FORNECEDOR à COMPRADORA, deverá ser combinado pontualmente entre as Partes e caso aprovado, acertado diretamente com o Departamento Comercial da COMPRADORA.

4.6 – O FORNECEDOR concorda e se compromete a resguardar e ressarcir a COMPRADORA, assumindo toda a responsabilidade em relação aos produtos que comercializa, sobre: reclamação civil ou criminal; multas; indenizações; perdas e danos; danos morais e outras despesas (mesmo que tais reivindicações não tenham fundamentos, sejam fraudulentas ou falsas, decorrentes de infração, verdadeira ou alegada); de qualquer patente, marca registrada ou direitos autorais relacionados com qualquer mercadoria envolvendo o presente acordo; resultante de dano pessoal; dano à propriedade; danos a terceiros e consumidores resultantes, total ou parcialmente, de qualquer defeito ou vício do produto, real ou alegado; insuficiência do produto (mercadoria) no sentido de atender às especificações ou quaisquer garantias, expressas ou implícitas, ou o resultado de qualquer violação, real ou alegada, relacionada com o produto (mercadoria) ou seu fabricante; posse, uso ou venda; qualquer lei, portaria ou decreto, norma ou regulamentação governamental, em relação ao produto fornecido.

4.7 – É de responsabilidade exclusiva do FORNECEDOR a entrega das mercadorias à COMPRADORA, no seu local de destino.

Uruguaiana, 12 de Abril de 2019.


Gustavo Spadari Pretto
CPF - 817.880.260-91
Gerente Adm. Financeiro


Ricardo Nerber
Diretor Industrial
CPF: 378.604.880-00

FORNECEDOR
Responsável:

Cargo :

Carimbo da Empresa


SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA
Responsável: Ismael Baklizi

Cargo : Diretor

Carimbo da Empresa

